

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA**

Equipo de Planificación (EPL)

Interno N° 334 - 2022

Ingreso N°0100388 de fecha 18.02.2022

ORD. N° 706 25.03.2022

ANT.:

1. Su Ord. Alc. N° 14/365, de fecha 23.12.2021 de Municipalidad Las Condes a Seremi Minvu.
2. Su Ord. N° 285 de fecha 01.02.2022 de Seremi Minvu.
3. Su Ord. Alc N° 14/35 de fecha 07.02.2022 DE Municipalidad Las Condes a Seremi Minvu.
4. Su Ord. Alc. N° 14/46 de fecha 17.02.2022.

MAT.: LAS CONDES: Artículo 4° LGUC. Solicita aclaración de Ord. N° 285 de fecha 01.02.2022 emitido por Seremi Minvu.

SANTIAGO,

DE: SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO

**A: SR. JUAN IGNACIO JARAMILLO MICHAELIS
ALCALDE(S) MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES**

1. Esta Secretaría Ministerial recibió su presentación citada en ANT.4, mediante la cual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, informa el desistimiento del Recurso de Reposición presentado mediante ANT. 3, y, al mismo tiempo solicita una aclaración respecto del ORD. N° 285 del 01.02.2022 de esta Seremi, el cual se emitió en respuesta al ORD Alc. N° 14/365 ingresado por Municipalidad de Las Condes, el cual informaba que en la actualidad se encuentra en desarrollo el proyecto Modificación N° 11 del PRC de Las Condes y adjuntaba antecedentes para que éstos fueran dispuestos en el Portal Único de Información conforme lo señalado en el Art. 28 undecies de la LGUC.
2. Sobre el particular, en relación al primer punto, esta Seremi acepta el desistimiento de Recurso de Reposición presentando por la Municipalidad Las Condes, procediéndose a cerrar el caso, el cual ya no requeriría respuesta, de acuerdo a lo dispuesto en ley 19.880.
3. En cuanto a su oficio indicado en Ant. 1, se acusa recibo de los antecedentes enviados los que dan cuenta del proceso de la Modificación N° 11 del Plan Regulador de Las Condes en conformidad a lo señalado en el art. 2.1.11 de la OGUC, sin embargo, y en atención a lo señalado en el artículo 28 undecies de la LGUC respecto de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantendrá un Portal Único de Información, es necesario señalar que dicha plataforma está referida a dar a conocer el estado de los procesos de elaboración y aprobación de los instrumentos de planificación territorial, así como de sus modificaciones, la cual se encuentra actualmente en desarrollo, el cual una vez que se encuentre operativo, brindará el servicio íntegro exigido por el artículo 28 undecies, letra b), de LGUC.
4. En aclaración a su presentación indicada en ANT. 4, tal como se expone en el ORD. Alc. N° 14/46 el proceso de Modificación del Plan Regulador Comunal de Las Condes se acoge al cumplimiento de lo señalado en el Art. 2.1.11 de la OGUC, por cuanto, por la fecha de inicio del estudio, no corresponde proceder con el desarrollo de Imagen Objetivo, proceso que se encuentra normado en el art. 28 octies de la LGUC, debido a que esta modificación comenzó su elaboración, previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.078.



5. Finalmente, se informa que dada la alerta sanitaria derivada de la enfermedad COVID-19, esta Secretaría Ministerial ha instruido a través de la Resolución Exenta N°1379 de fecha 04.11.2021, que la atención de usuarios se realizará a través de canales digitales y redes sociales dispuestos en la página web del Servicio. Asimismo, la emisión de documentación será en formato digital y despachada mediante correo electrónico al usuario.

La recepción de documentos, se realizará a través de la casilla de correo electrónico ofparteseremirm@minvu.cl de oficina de partes, o de manera presencial en Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins N° 874, piso 9°, de la comuna de Santiago de lunes a viernes entre las 09:00 horas y hasta las 14:00 horas. Para consultas, el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura ha habilitado los siguientes teléfonos de contacto 229014902 – 229014900.

Saluda atentamente a usted,

**FRANCISA BUSTOS CONTRERAS
SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO
DE VIVIENDA Y URBANISMO
SUBROGANTE**

FKS/AVO/GIF/fpm

DISTRIBUCIÓN:

Destinatario: Sr. Juan Ignacio Jaramillo Michaelis - Alcalde (s) Municipalidad de Las Condes

Correo electrónico: ofpa@lascondes.cl / aurbana@lascondes.cl

Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo

Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Ley de Transparencia art. 7/g.

Archivo.